# T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI • HUDUT KAPILARI MEVZUAT VE UYGULAMA REHBERİ

## DIŞ TEMSİLCİLİK (KONSOLOSLUK) VİZELERİ, ÖZEL MEŞRUHATLI VİZELER VE 180 GÜNDE 90 GÜN KURALININ HUKUKİ REJİMİ

Tüm Kara, Hava ve Deniz Hudut Kapıları Pasaport Kontrol Büro Amirlikleri İçin Standart Brifing

**EGM GENELGESİ: 15.11.2012 / 208482** | **GENELGE: 2012/05 (M. 4/D, 4/E, 4/F)** | **6458 SAYILI YUKK (M. 11, 12, 19, 20)** | **V-84 ŞARTLI GİRİŞ GENELGESİ (21.05.2014)**

---

**YÖNETİCİ ÖZETİ & ESAS İLKE:** Hudut kapılarımızda pasaport kontrol görevlilerince en sık karşılaşılan tereddütlerden biri; dış temsilciliklerimizce (Büyükelçilik / Başkonsolosluk) verilen resmi vizelerle ülkemize gelen yabancıların, bandrol vize veya vize muafiyetinde geçerli olan "*180 gün içinde en çok 90 gün kalış*" kuralına tabi tutulup tutulmayacağıdır.
**Kesin Hukuki Hüküm: Dış temsilciliklerimizce verilen vizeler (ister turistik, ister özel meşruhatlı olsun) ile geçerli ikamet izni bulunan yabancılar, 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı KAPSAMI DIŞINDADIR.** Vize etiketinde belirtilen ikamet süresi ve vize geçerlilik süresi esastır. Bu yabancılar 90 günden fazla kalsalar dahi (vizedeki ikamet hakkını aşmadıkları sürece) vize ihlali yapmış sayılmazlar ve haklarında para cezası uygulanamaz.

## 1. 15 KASIM 2012 TARİH VE 208482 SAYILI EGM GENELGESİNİN ANALİZİ

Bakan a. Hayati ŞAHİN (1. Sınıf Emniyet Müdürü)

**Olay ve Düşülen Tereddüt:**
Saraybosna Büyükelçiliğimizce 1683 gün süreli müteaddit (çoklu) girişli turistik vize itası yapılan Kanada vatandaşı Wolfgang Enosh ERDEI, hudut kapımızdan ülkemize giriş yapmış ve aralıksız **103 gün** ikamet ettikten sonra çıkış yapmak üzere hudut kapısına gelmiştir. Görevlilerce, şahsın 90 günlük genel turistik süreyi aştığı gerekçesiyle vize ihlalinde bulunup bulunmadığı tereddüt konusu yapılmıştır.

**EGM'nin Verdiği Bağlayıcı Talimat:**
Şahsın pasaportunda dış temsilciliğimizce düzenlenen geçerli bir vize bulunduğu ve bu vizenin tanıdığı ikamet hakkı sınırları içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Konsolosluk vizelerinin 180 günde 90 gün kuralına tabi olmadığı, vizede belirtilen kalış süresinin geçerli olduğu belirtilerek şahsın **vize ihlali bulunmadığına ve cezasız çıkış yaptırılmasına** karar verilmiştir.

## 2. KONUYA İLİŞKİN GENELGELER VE YASAL DAYANAKLAR

Tarihsel ve Yürürlükteki Hükümler

| Mevzuat / Genelge | Madde / Hüküm | Uygulama Esası ve Hudut Kapısına Talimat |
|---|---|---|
| **13.01.2012 Tarih ve 2012/05 Sayılı Genelge** | **Madde 4 / d** | Dış temsilciliklerimizce verilen **özel meşruhatlı vizelerle** ülkemize gelen yabancıların **180 gün içinde 90 gün kalış süresi kuralına dahil edilmeyeceği** hükme bağlanmıştır. |
| **13.01.2012 Tarih ve 2012/05 Sayılı Genelge** | **Madde 4 / e** | Son 6 ayda vize ve vize muafiyeti süresini doldurmuş olan yabancıların, **dış temsilciliklerimizden vize alarak gelmeleri halinde vizelerine göre girişlerine derhal izin verileceği** (90 gün bekleme şartı aranmayacağı) emredilmiştir. |
| **06.04.2012 Tarih ve 77074 Sayılı Bakanlık Yazısı** | **Genel Talimat** | 01.02.2012 tarihi öncesi ve sonrası **dış temsilciliklerimizden aldıkları vizelerle** ülkemize giriş yapacaklar veya **geçerli ikamet tezkeresi bulunanların** 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı **KAPSAMI DIŞINDA** tutulacağı kesinleştirilmiştir. |
| **31.12.2007 Tarih ve 2007/088 Sayılı Genelge** | **Özel Meşruhatlı Vizeler** | Haklarında süreli yurda giriş yasağı konulan yabancıların dahi, dış temsilciliklerimizden aldıkları özel meşruhatlı vizelerle (çalışma, öğrenim, tedavi vb.) hudut kapılarına geldiklerinde yasakları kaldırılarak ülkeye girişlerinin sağlanacağı düzenlenmiştir. |

| Mevzuat / Genelge | Madde / Hüküm | Uygulama Esası ve Hudut Kapısına Talimat |
|---|---|---|
| **6458 Sayılı YUKK (Yürürlük: 2014)** | **Madde 11 & 12** | Vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süre genel kural olarak 180 günde 90 gündür. Ancak vize talebinin amacına göre dış temsilcilikler vize ikamet sürelerini tayin eder. Geçerli ikamet izni ise vize muafiyeti sağlar (M. 27). |
| **21.05.2014 Tarih ve 3599 Sayılı Genelge** | **V-84 Şartlı Giriş** | 180 günde 90 gün süresini doldurmuş yabancıların hudut kapısına gelmesi durumunda, 10 gün içinde ikamet iznine başvuracaklarına dair taahhütname imzalatılarak **V-84** tahdit kodu ile şartlı girişlerine izin verilir. |

## 3. KONSOLOSLUK VİZELERİNİN 180/90 KARŞISINDAKİ TEMEL AYRICALIKLARI

**1. Kalış Süresinin Otomatik Sınır Kuralına Tabi Olmaması:** E-Vize ve sınırda verilen bandrol vizeler ile vize muafiyeti tek tip turistik kalış rejimine (90/180) tabidir. Buna karşılık dış temsilcilik vizeleri, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik, tahdit ve amaç incelemesi (istizan) süzgecinden geçerek özel olarak verilir. Bu vizelerin üzerinde yer alan ikamet süresi (Duration of Stay) ve geçerlilik tarih aralığı ne ise, yabancı o süre boyunca yasal kalış hakkına sahiptir.

**2. 180/90 Gününü Dolduran Yabancının Konsolosluk Vizesiyle Hemen Dönüş Hakkı:** 90 günlük vize muafiyeti veya e-vize hakkını tamamen tüketip yurt dışına çıkan yabancı, normal şartlarda kalan 90 günü yurt dışında geçirmek zorundadır. Ancak yabancı yurt dışındaki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğuna müracaat ederek vize alırsa, **aradan 1 gün dahi geçse** yeni konsolosluk vizesiyle Türkiye'ye giriş yapabilir (Genelge 2012/05 M. 4/e). Girişte 180/90 doldu diye ret (INAD) verilemez.

**3. İkamet İzni Sahiplerinin Muafiyeti:** Geçerli bir ikamet izni (veya ikamet tezkeresi) ile Türkiye'de kalan yabancıların kalış süreleri, vize gün sayacına eklenemez. İkamet izninin sona ermesi veya iptal edilmesi halinde ise şahsın yasal statüsü 6458 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenir.

# HUDUT KAPILARI PASAPORT KONTROL PERSONELİ İÇİN UYGULAMA MATRİSİ

Giriş ve Çıkış İşlemlerinde Hızlı Karar Verme ve Standart Usul Rehberi

## 4. HUDUT KAPISI PASAPORT KONTROL HIZLI KARAR MATRİSİ

Tüm Kapılarda Standart Uygulama

| Yolcunun Belgesi / Statüsü | Kalış Süresi / Durum | 180/90 Kuralı Uygulanır mı? | Ceza / İhlal Durumu | Yapılacak İşlem |
|---|---|---|---|---|
| **Dış Temsilcilik (Konsolosluk) Vizesi** (Turistik / Meşruhatlı) | Vizedeki kalış süresi (örn. 90, 120, 180 gün) içinde kalmış | **UYGULANMAZ** (Muaf) | **Cezasız** İhlal Yok | Pasaportuna çıkış kaşesi tatbik edilerek **cezasız normal çıkış** işlemi yapılır. |
| **Dış Temsilcilik (Konsolosluk) Vizesi** | Vize etiketindeki ikamet süresini (örn. 90 günü) aşmış | Vizedeki süre esas alınır | **Cezalı** (Aşan süre kadar) | Vizede yazan kalış süresinin bittiği tarihten çıkış tarihine kadar harç ve ceza tahsil edilir. |
| **180/90 Gününü Doldurmuş Yabancı** (Konsolosluk Vizesi Alıp Gelen) | Girişe gelmiş, pasaportunda yeni Dış Temsilcilik Vizesi var | **ENGEL DEĞİL** (Genelge 4/e) | **Giriş Yapabilir** | Son 180 günde 90 günü doldurmuş olmasına bakılmaz; **vizesine istinaden girişi verilir.** |
| **180/90 Gününü Doldurmuş Yabancı** (Vizesiz / E-Vize ile Girişe Gelen) | 180 gün içinde 90 günü doldurmuş, dış temsilcilik vizesi yok | **TABİDİR** (180/90 Dolu) | **Şartlı Giriş** (V-84) | 10 gün içinde ikamet iznine başvurmayı kabul ederse **V-84 Şartlı Giriş Formu** ile giriş verilir; reddederse INAD. |
| **Geçerli İkamet İzni Sahipleri** | İkamet kartı geçerli iken çıkış/giriş yapıyor | **UYGULANMAZ** (Kapsam Dışı) | **Cezasız** | İkamet izni süreleri 180/90 hesabına dahil edilmez. Normal geçiş sağlanır. |
| **İkamet İzni İptal Olan (V-69)** | 10 günlük tebliğ belgesi ile süresi içinde çıkışa gelen | Muafiyet bitti | **Cezasız** (10 gün içinde) | İkamet kartı teslim alınır, V-69 tahdidi düşülür, **cezasız çıkış** verilir. |

## 5. HUDUT KAPISI GÖREVLİLERİNİN DİKKAT EDECEĞİ KRİTİK AYRINTILAR

**1. Vize Etiketindeki Kalış Süresi (Duration of Stay) Ayrımı:**
Konsolosluk vizelerinde geçerlilik süresi (Valid From - Valid Until) ile kalış süresi (Duration of Stay) farklı kavramlardır. Örneğin, 1 yıl geçerli çok girişli bir vizede kalış süresi "90 gün" yazıyorsa; yabancı her girişte en fazla 90 gün kalabilir. Şayet vizede kalış süresi "180 gün" veya "365 gün" olarak tanzim edilmişse yabancı bu süre boyunca aralıksız kalma hakkına sahiptir. Otomatik sistemin 90 güne kestiği alarmlar konsolosluk vizeleri için manuel kontrol edilmelidir.

**2. Çift Pasaport / Çoklu Uyruk Denetimi (2013/185257):**
Yabancının iki farklı ülke pasaportu ya da aynı ülkeye ait iki farklı pasaportu bulunması halinde; 180 günde 90 gün kalış süresi pasaport bazında değil, **şahıs bazında** toplanır. Birinci pasaportla 90 günü dolduran yabancı, ikinci pasaportuyla sınır kapısından yeni bir 90 günlük vizesiz giriş elde edemez. Ancak şahsın dış temsilcilikten alınmış vizesi varsa durum değişir.

**3. V-84 Şartlı Giriş İşlemi ve Tebligat:**
180/90 gününü doldurup sınır kapısına gelen vizesiz yabancıya V-84 işlemi yapılırken "İkamet İzni Şartlı Giriş Bilgi Formu" iki

**4. Yersiz Ceza ve Mağduriyetin Önlenmesi:**
15.11.2012 tarihli EGM talimatında da açıkça ikaz edildiği üzere; dış temsilcilik vizesiyle giriş yapmış yabancılara, Pol-Net

nüsha tanzim edilmeli, bir nüshası şahsa teslim edilerek Pol-Net/GİB sistemine gecikmeksizin tahdit girişi yapılmalıdır. 10 günlük süre giriş gününü takip eden gün başlar.

ekranlarında görülen standart 90/180 gün uyarılarına aldanarak haksız vize ihlali cezası kesilmemeli, vize etiketinin fiziki muhteviyatı titizlikle incelenmelidir.

**GÜNCEL MEVZUAT NOTU (2024 ve Sonrası):** Göç İdaresi Başkanlığı'nın 2024/4 ve 2024/5 sayılı Genelgeleri doğrultusunda tahdit kodları revize edilmiş olup, eski Ç-120 kodu tamamen kaldırılmıştır. Günümüzde vize ve ikamet ihlalleri Ç-101 ila Ç-105 ve N-120 kodları üzerinden yönetilmektedir. Dış temsilcilik vizelerinin 180/90 kuralından muafiyeti ise 6458 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve EGM'nin 15.11.2012 / 2012/05 sayılı temel genelgeleri doğrultusunda geçerliliğini ve bağlayıcılığını aynen korumaktadır.